

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1150/25

### הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות לנשים בעבודה פיזית קשה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954<sup>1</sup>, בסעיף 6(ב)(1), אחרי "אחרי יום הלידה" יבוא "ולעניין מי שעובדת בעבודה פיזית קשה – שלושים שבועות ומתוכם שבועיים לפחות יהיו לפני יום הלידה המשוער; לעניין זה, "עבודה פיזית קשה" – עבודה המצריכה מאמץ והפעלת כוח ועומדת בתנאים שקבע השר."

### דברי הסבר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק) קובע כי תקופת הלידה וההורות תהיה בת עשרים ושישה שבועות. החוק מאפשר לעובדת להתחיל את תקופת הלידה וההורות שבעה שבועות לפני מועד הלידה המשוער ולנצל את שאר התקופה אחרי הלידה. עם זאת, בחוק חסרה התייחסות לכך שחלק מהעבודות במשק הן קשות יותר מבחינה פיזית ודורשות הפעלת כוח, למשל עבודה בבתי חולים, עבודת ניקיון ועבודות מסוימות בסופר-מרקטים. בעבודות אלו ככל שההיריון מתקדם, כך הקושי של העובדת למלא את תפקידה כראוי גובר. מטרת הצעת החוק היא להגן על העובדות בעבודה פיזית קשה ועל עובריהן מנזק פיזי אפשרי בייחוד בסופו של ההיריון או זמן קצר לאחר הלידה. לפיכך, מוצע להאריך את תקופת הלידה וההורות לגבי אישה שעובדת בעבודה פיזית קשה לשלושים שבועות, מהם שבועיים לפחות יהיו לפני יום הלידה. בנוסף, מוצע להטיל על משרד הכלכלה והתעשייה לגבש הנחיות ברורות, כולל תיחום תחומי התעסוקה שיוגדרו כעבודות פיזיות קשות לנשים בחודשי הריון מתקדמים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1253/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/851/24) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2485/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/414/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)